

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2730/2534

ธนาคาร มหานคร จำกัด

นาย ไพโรจน์ วรรณ สวาท กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 655 วรรคสอง, มาตรา 680, มาตรา 691, มาตรา 856,
มาตรา 859

สัญญาค้ำประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ลงชื่อไว้ระบุว่าค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท และในบันทึก ต่ออายุสัญญาทั้งสองครั้งได้ระบุข้อความถึงสัญญาการกู้เบิกเงิน เกินบัญชีที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์ในครั้งแรกจำนวน 30,000 บาทแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 มีเจตนาค้ำประกันการกู้เงิน ของจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 30,000 บาท เท่านั้น แม้สัญญาค้ำประกัน มีข้อความว่าผู้ค้ำประกัน ยอมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้ทั้งสิ้นก็มีความหมายแต่เพียงว่าผู้ค้ำประกัน จะอ้างสิทธิพิเศษนอกเหนือไปจากผู้กู้ อาทิเช่น ยกข้อต่อสู้ซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ ขึ้น ต่อสู้เจ้าหนี้หรือเกี่ยงให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนไม่ได้เท่านั้น มิได้หมายความว่าต้องรับผิดชอบในจำนวนหนี้เท่ากับตัวลูกหนี้ และ ที่สัญญาค้ำประกันมีข้อความต่อไปว่า ไม่ว่าจะอดหนี้ตามบัญชี จะ ต่ำกว่าหรือสูงขึ้นจากที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ และผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบแม้ว่าเป็นหนี้ที่ ลูกหนี้ ได้เบิกเงินเกินบัญชีไปหลังจากครบกำหนดอายุสัญญาเบิกเงิน เกิน บัญชีแล้ว คงมีความหมายเพียงว่า ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบใน ดอกเบี้ย ที่เกิดจากต้นเงินในวงเงินที่ค้ำประกันไว้ จำนวน 30,000 บาท ด้วยเท่านั้น หาใช่ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบชำระหนี้แทนลูกหนี้ โดย ไม่จำกัดจำนวนไม่ ดังนั้น จำเลยที่ 3 และที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบ ต่อ โจทก์ ในวงเงิน

ที่คำประกันจำนวน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ปรากฏตามบัญชีกระแสรายวันว่า นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ตามบันทึกเพิ่มเติมต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่โจทก์คิดหักทอนบัญชีครั้งสุดท้ายก่อนทวงถามให้จำเลยทั้งสี่ ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าว จำเลยที่ 1 ไม่ได้เบิกเงินอีกเลยและไม่ปรากฏว่าโจทก์ ได้ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชี ต่อไปอีก คงมีแต่จำเลยที่ 1 นำเงินเข้าบัญชี เพื่อหักทอนหนี้ตาม ยอดเงินที่ค้างชำระในระหว่างนั้นรวม 8 ครั้ง เป็นเงิน 6,000 บาท โดย ไม่มีลักษณะเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีหักกลบลบกันในระหว่าง โจทก์ จำเลยที่ 1 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนี้ พฤติการณ์ แสดงว่าโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญา กู้ เบิกเงินเกินบัญชี กันอีกต่อไปถือว่าสัญญา กู้ เบิกเงินเกินบัญชี อันเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงนับแต่วันครบกำหนดตาม บันทึก เพิ่มเติมต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้ายตามนัย ป.พ.พ. มาตรา 856 โจทก์ไม่มีสิทธิ คิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ต่อไปอีก นับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คง มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ ตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญา กู้ เบิกเงินเกินบัญชี จากโจทก์ จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาเท่านั้น และโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ย โดย ไม่ทบต้น จากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุด สัญญาไปจนกว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 จะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารโจทก์เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2523 ต่อมาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 จำเลยที่ 1 ทำสัญญา กู้ เบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ในวงเงิน 30,000 บาท ตกลงจะผ่อนชำระให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2524 จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาของจำเลยที่ 1 ทำหนังสือให้ สัตยาบันและให้ความยินยอมในการที่จำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมกับโจทก์ โดยจำเลยที่

2 ยอมเป็นลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ที่ 4 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1 เดิมสะสมหนี้กับโจทก์จนครบกำหนดตาม สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแล้วจำเลยที่ 1 ได้ขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีออกไปอีก 2 ครั้งจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2526 ในวงเงินเดิม โดยมีจำเลยที่ 2 ให้ความ ยินยอมและจำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นผู้ค้ำประกันอย่างลูกหนี้ร่วมเช่นเดิม ต่อมา มีประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารพาณิชย์คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2524 ไม่เกินร้อยละ 17.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 และไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2527 ซึ่งจำเลยที่ 1 ก็ได้ ยินยอมตกลงด้วย เมื่อครบกำหนดที่ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีในวันที่ 25 ธันวาคม 2526 จำเลยทั้งสี่ไม่ชำระหนี้ที่ค้างแก่โจทก์ โจทก์หักทอนบัญชีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2529 ปรากฏว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ 64,348.21 บาท โจทก์มีหนังสือ ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสี่เพิกเฉยโจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นจนถึงวันหักทอนบัญชีและ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 64,348.21 บาทโดยไม่ทบต้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2529 จนถึงวันฟ้องคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2529 เป็นค่าดอกเบี้ย 1,004.88 บาท รวมกับต้นเงินเป็นเงิน 65,353.09 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระ เงิน 65,353.09 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 64,348.21 บาท นับ ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่ต้อง รับผิดชอบในต้นเงินและดอกเบี้ยตามจำนวนที่ฟ้องแต่ต้องร่วมกันรับผิดชอบเพียงต้นเงิน 30,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 25 เมษายน 2529 จนกว่าจะ ชำระเสร็จ เพราะต้นเงิน 65,353.09 บาท กับดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี จากต้น เงิน 64,348.21 บาท นั้น โจทก์คิดจากบัญชีกระแสรายวันซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์

ส่วนจำเลยที่ 3 และที่ 4 รับผิดชอบโจทก์โดยอาศัยสัญญาค้ำประกัน ซึ่งระบุว่าค้ำประกันจำนวนเงิน 30,000 บาท กับดอกเบี้ย โดยไม่มีข้อสัญญาเรื่องดอกเบี้ยทบต้น จึงต้องคิดอย่างธรรมดา เมื่อจำเลยที่ 1 เบิกเงินครบ 30,000 บาท โจทก์ไม่ได้แจ้งยอดหนี้ให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ชำระเงินตามที่ได้ค้ำประกันไว้ จำเลยที่ 3 และที่ 4 เพิ่งได้รับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2529 จึงมีหน้าที่ต้องร่วมกันชำระเงิน 30,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 25 เมษายน 2529 อันเป็นวันครบกำหนด 7 วัน ตามหนังสือทวงถามถึงวันฟ้องเป็นเงิน 160.30 บาท ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์เพียง 30,160.30 บาท นอกจากนี้ขอให้ยก

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 64,348.21 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2529 จนถึงวันชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยที่ 3 ที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในต้นเงินเพียง 30,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2526 ร้อยละ 19 ต่อปีตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2527 ร้อยละ 17 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 และร้อยละ 15 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 จนถึงวันชำระเสร็จให้โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2523 จำเลยที่ 1 ขอเปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารโจทก์ต่อมาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ในวงเงิน 30,000 บาท โดยจำเลย

ที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาจำเลยที่ 1 ทำหนังสือให้สัตยาบันและให้ความยินยอม และในวันเดียวกันนั้นจำเลยที่ 3 ที่ 4 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี 2 ครั้งครั้งสุดท้ายครบกำหนดวันที่ 25 ธันวาคม 2526 จำเลยที่ 3 ที่ 4 ลงลายมือชื่อตกลงด้วยในบันทึกต่ออายุสัญญาทั้งสองครั้ง จำเลยที่ 1 เดินทางไปพบบัญชีกับโจทก์จนครบกำหนดอายุสัญญาที่ขอต่ออายุแล้วก็ยังคงเดินทางไปบัญชีกับโจทก์ต่อไปอีก จำเลยที่ 1 เดินทางไปพบบัญชีกับโจทก์ครั้งสุดท้ายโดยจำเลยที่ 1 มีเงินเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2528 จำนวนเงิน 200 บาท หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ก็ขาดการติดต่อไม่ได้เดินทางไปบัญชีกับโจทก์อีก โจทก์ก็ติดต่อบริษัทประกันจนถึงวันหักทอนบัญชีคือวันที่ 31 มีนาคม 2529 ซึ่งในวันนั้นจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ 64,348.21 บาท

ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 จะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่อโจทก์ในจำนวนเงินเท่าใด ศาลฎีกาเห็นว่าตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีระบุจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 กู้ไว้ 30,000 บาท ผู้กู้จะผ่อนชำระให้หมดสิ้นภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2524 ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี 2 ครั้งครั้งแรกถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2525 ครั้งสุดท้ายถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2526 โดยจำเลยที่ 3 ที่ 4 ลงชื่อตกลงในบันทึกต่ออายุสัญญาทั้งสองครั้ง สัญญาค้ำประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ลงชื่อไว้ระบุว่าค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท และในบันทึกต่ออายุสัญญาทั้งสองครั้งได้ระบุทำความเข้าใจถึงสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์ในครั้งแรก แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 มีเจตนาค้ำประกันการกู้เงินของจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 30,000 บาท เท่านั้น แม้สัญญาค้ำประกันข้อ 1 มีข้อความว่าผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้ทั้งสิ้นก็มีความหมายแต่เพียงว่าผู้ค้ำประกันจะอ้างสิทธิพิเศษนอกเหนือไปจากผู้กู้ อาทิเช่น ยกข้อต่อสู้ซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้หรือเกี่ยงให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนไม่ได้ เท่านั้นมิได้หมายความว่า จะต้องรับผิดชอบในจำนวนหนี้เท่ากับตัวลูกหนี้ และที่สัญญาค้ำ

ประกันดังกล่าวข้อ 1 มีข้อความว่า ไม่ว่ายอดหนี้ตามบัญชีจะต่ำกว่าหรือสูงขึ้นจากที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ และข้อ 5 มีข้อความระบุว่า ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบ แม้ว่าป็นหนี้ที่ลูกหนี้ได้เบิกเงินเกินบัญชีไปหลังจากครบกำหนดอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าข้อสัญญาดังกล่าวมีความหมายเพียงว่า ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยที่เกิดจากต้นเงินในวงเงินที่ค้ำประกันไว้จำนวน 30,000 บาทด้วยเท่านั้น หาใช่ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบชำระหนี้แทนลูกหนี้โดยไม่จำกัดจำนวนไม่ ดังนั้น จำเลยที่ 3 และที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในวงเงินที่ค้ำประกันจำนวน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปคือ ดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ดังกล่าว โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นหรือคิดได้แต่ดอกเบี้ยธรรมดา หากคิดได้ คิดได้แต่วันใด ปัญหานี้ปรากฏตามบัญชีกระแสรายวันว่า นับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2526 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดตามบันทึกเพิ่มเติมต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2529 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์คิดหักทอนบัญชีครั้งสุดท้ายก่อนทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวจำเลยที่ 1 ไม่ได้เบิกเงินอีกเลยและไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีกคงมีแต่จำเลยที่ 1 ได้นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนหนี้ตามยอดเงินที่ค้างชำระในระหว่างนั้นรวม 8 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาทโดยจำเลยที่ 1 นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2528 จำนวน 200 บาท โดยไม่มีลักษณะเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีหักกลบลบกันในระหว่างโจทก์จำเลยที่ 1 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนี้ พฤติการณ์แสดงว่าโจทก์จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีอีกต่อไป ถือว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีอันเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2526 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดตามบันทึกเพิ่มเติมต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 856 โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ต่อไป

อีกนับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาคงมีสิทธิติดดอกเบี้ยยทบต้นได้ตั้งแต่วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2524 อันเป็นวันที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์จนถึง
วันที่ 25 ธันวาคม 2526 อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเท่านั้นและโจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ย
โดยไม่ทบต้นจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2526 ซึ่งเป็นวันถัด
จากวันสิ้นสุดสัญญาไปจนกว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 จะชำระเสร็จแก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในต้นเงิน
30,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2524 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2524 ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2524 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2526 และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5
ต่อปีนับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2526 โดยวิธีทบต้นตาม
ประเพณีของธนาคารตามบัญชีกระแสรายวัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่าความรับผิดชอบของจำเลย
ที่ 1 ที่ 2 ตามบัญชีกระแสรายวันดังกล่าว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์.

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ